



PUTUSAN
Nomor 132 K/Pdt.Sus-PHI/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE CABANG AMBON, yang diwakili oleh Direktur Sumber Daya Manusia & General Affair, Martina Hariyanto, berkedudukan di Jalan Rijali, RT 001, RW 002, Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku, dalam hal ini memberi kuasa kepada Elvidius Evatrianta, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan PT KB Finansia Multi Finance, beralamat di Gedung Office 8, Lantai 15, SCBD, Lot. 28, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2025; Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **FERDINANDI MOLLE WAAS**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Malaihoolo, RT 001, RW 004, Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
 2. **WIEDRINE AMANUPUNNJO**, bertempat tinggal di Jalan Haruhun, RT 001, RW 001 Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau Kota, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
 3. **YOLANDA PATTIASINA**, bertempat tinggal di Jalan Wolter Monginsidi, RT 004, RW 002, Kelurahan Lateri, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Bryan Kariuw, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Bryan Kariuw, S.H. & Partners, beralamat di Desa

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 132 K/Pdt.Sus-PHI/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amahusu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2025;
Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon dan memohon kepada
Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

A. Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah karyawan/pekerja yang bekerja pada Tergugat;
3. Menyatakan tindakan Tergugat dengan memaksa Para Penggugat untuk menandatangani *form exit* adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak dari Para Penggugat berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja yang perhitungannya, masing-masing: Penggugat I dan Penggugat II didasarkan pada upah minimum provinsi (UMP) Maluku tahun 2024, sedangkan Penggugat III perhitungannya didasarkan pada gaji terakhir, dengan rincian sebagai berikut:
 - Penggugat I:
 - Uang pesangon: 9 bulan x upah minimum provinsi (UMP) Maluku tahun 2024 sebesar Rp2.949.953,00 = Rp26.549.577,00 (dua puluh enam juta lima ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
 - Uang penghargaan masa kerja: 5 bulan x upah minimum provinsi (UMP) Maluku tahun 2024 sebesar Rp2.949.953,00 =

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 132 K/Pdt.Sus-PHI/2026



Rp14.749.765,00 (empat belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah);

Total uang pesangon + uang penghargaan masa kerja sebesar Rp41.299.342,00 (empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah);

- Penggugat II:

- Uang pesangon: 9 bulan x upah minimum provinsi (UMP) Maluku tahun 2024 sebesar Rp2.949.953,00 = Rp26.549.577,00 (dua puluh enam juta lima ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

- Uang penghargaan masa kerja: 4 bulan x upah minimum provinsi (UMP) Maluku tahun 2024 sebesar Rp2.949.953,00 = Rp11.799.812,00 (sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua belas rupiah);

Total uang pesangon + uang penghargaan masa kerja sebesar Rp38.349.389,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah);

- Penggugat III:

- Uang pesangon: 9 bulan upah x Rp3.545.366,00 = Rp31.908.294,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah);

- Uang penghargaan masa kerja : 4 bulan upah x Rp3.545.366,00 = Rp14.181.464,00 (empat belas juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);

Total uang pesangon + uang penghargaan masa kerja sebesar Rp46.089.758,00 (empat puluh enam juta delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya kepada Para Penggugat apabila Tergugat lalai memenuhi Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;



6. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

B. Subsider:

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Kompetensi relatif (*relative jurisdiction*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon telah memberikan Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Amb, tanggal 6 Oktober 2025 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat sebagai pekerja yang bekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu di Tergugat;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak bulan Oktober 2024;
4. Menghukum Tergugat membayar uang kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat sebagai berikut:

- Penggugat I (Ferdinandi Molle Waas)

- Uang pesangon: $0,5 \times 9 \times \text{Rp}2.991.299,00 = \text{Rp}13.460.850,00$

- Penghargaan masa kerja: $5 \times \text{Rp}2.991.299,00 = \text{Rp}14.956.500,00$

Total $\text{Rp}28.417.350,00$

- Penggugat II (Wiedrine Amanupunnjo)

- Uang pesangon: $0,5 \times 9 \times \text{Rp}2.991.299,00 = \text{Rp}13.460.850,00$

- Penghargaan masa kerja: $4 \times \text{Rp}2.991.299,00 = \text{Rp}11.965.200,00$

Total $\text{Rp}25.426.050,00$



- Penggugat III (Yolanda Pattiasina)
 - Uang pesangon: 0,5 x 9 x Rp3.545.366,00 = Rp15.954.150,00
 - Penghargaan masa kerja: 4 x Rp3.545.366,00 = Rp14.181.500,00
 - Total Rp30.135.650,00
- Total keseluruhan Rp83.979.050,00

(delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima puluh rupiah);

5. Menetapkan biaya perkara yang timbul dari perkara dan dibebankan kepada Negara sejumlah Rp88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Oktober 2025, kemudian terdapatnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2025, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Oktober 2025, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Amb, yang dibuat oleh Panitera Muda Perikanan Plt. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 3 November 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 November 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili Sendiri

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 132 K/Pdt.Sus-PHI/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;
2. Membatalkan dan memperbaiki Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon dengan amar:
 - a. Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan perkara *a quo* bukan perkara perselisihan hubungan industrial melainkan gugatan perdata umum;
3. Menyatakan Termohon Kasasi telah melanggar perjanjian kerjasama kemitraan;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Atau:

Apabila hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 November 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 3 November 2025 dan kontra memori kasasi tanggal 21 November 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hubungan kerja Para Penggugat dan Tergugat adalah didasarkan pada perjanjian kerjasama keagenan yang telah memenuhi syarat sebagai perjanjian kerja sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, Para Penggugat telah diputus hubungan kerjanya karena telah melakukan kesalahan prosedur kerja, maka terhadap Para Penggugat diberikan hak-hak

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 132 K/Pdt.Sus-PHI/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, dengan memperhatikan masa kerja Para Penggugat yang telah bekerja pada Tergugat selama lebih dari 9 (sembilan) tahun;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan penilaian terhadap hasil pembuktian, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT KB FINANSIA MULTI FINANCE CABANG AMBON tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 132 K/Pdt.Sus-PHI/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT KB FINANSIA MULTI FINANCE CABANG AMBON** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2026 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Fiona Irnazwen, S.H, M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 132 K/Pdt.Sus-PHI/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Fiona Irnazwen, S.H, M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Plt. PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Ditandatangani secara elektronik

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP: 19621220 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 132 K/Pdt.Sus-PHI/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)